

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 155/2535

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอียบหง วน มอเตอร์

โจทก์

นางสาว รุ่ง ทิพย์ เลี่ยม โลหะ กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 459, มาตรา 572, มาตรา 574

ป.วิ.พ. มาตรา 104

จำเลยที่ 1 ทำสัญญาซื้อขายรถยนต์กระบะจากโจทก์ 1 คัน สัญญาดังกล่าวข้อ 3 ระบุว่า "กรรมสิทธิ์ในรถยนต์จะตกไปอยู่แก่ผู้ซื้อชำระราคาตามเงื่อนไขครบถ้วน" และ ข้อ 6 ระบุว่า "ในกรณีที่ผู้ซื้อผิดนัดขาดการชำระเงินงวดใด จำนวนใดตามที่มีหน้าที่ต้องชำระโดยสัญญาฉบับนี้ และหรือสัญญาฉบับอื่นใดที่ผู้ซื้อได้ทำไว้แก่ผู้ขาย ก็ดี...ก็ยอมมีสิทธิที่จะเรียกให้ผู้ซื้อชำระราคาที่เหลืออยู่ในขณะนั้นเสียโดยครบถ้วน โดยพลัน ก็ได้..." ซึ่งสาระสำคัญของข้อความแตกต่างกับข้อความในบทบัญญัติเรื่องเช่าซื้อ จึงมีลักษณะเป็นสัญญาซื้อขายมีเงื่อนไข ไม่ใช่สัญญาเช่าซื้อ เมื่อปรากฏว่ารถยนต์ที่ซื้อขายได้สูญหายไปเพราะถูกคนร้ายลัก แม้จะไม่ใช่ความผิดของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ก็ต้องรับผิดชอบตามสัญญาข้อ 5 โดยจำเลยที่ 2 ผู้ค้ำประกันต้องร่วมรับผิดชอบ ส. พยานโจทก์เบิกความตอบ คำถามค้านว่า รถยนต์คันพิพาทราคาเงินสดจำนวนเท่าใดจำไม่ได้และจำเลยที่ 1 เบิกความยืนยันว่าก่อนทำสัญญาซื้อขายโจทก์ตกลงว่า ถ้า ซื้อรถยนต์ด้วยราคาเงินสดจะเป็นจำนวน 163,000 บาท และเมื่อสัญญาซื้อขายก็ไม่ได้ระบุว่า หากรถยนต์สูญหายจำเลยที่ 1 จะต้องชดใช้ราคารถยนต์จำนวนเท่าใด ราคารถยนต์ ในสัญญาที่ระบุจำนวน 199,000 บาท ไม่ใช่ราคารถยนต์

ที่แท้จริง ต้องถือราคารถยนต์จำนวน 163,000 บาท เป็นราคาที่น่ามาเป็น ฐานที่ตั้งของการคำนวณค่าเสียหาย.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ได้ซื้อรถยนต์จากโจทก์ไป 1 คัน ราคา 199,900 บาท ชำระเงินในวันทำสัญญา 40,000 บาท ที่เหลือผ่อนชำระ 30 เดือนเดือนละ 5,330 บาท จำเลยที่ 2 ทำสัญญาค้ำประกัน จำเลยที่ 1 ผ่อนชำระเงินได้งวดเดียวก็ผิดนัด ต่อมาจำเลยที่ 1 แจ้งให้โจทก์ทราบว่ารอดยนต์ได้สูญหายไป จำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบรถยนต์สูญหายตามสัญญา และโจทก์ได้รับเงินจากบริษัทประกันภัยมาแล้ว 100,000 บาท ยังคงค้างอยู่อีก 54,570 บาท โจทก์คิดดอกเบี้ยถึงวันฟ้องเป็นเงิน 341 บาท รวมเป็นเงิน 54,911 บาท ขอให้จำเลยทั้งสองรับผิดชอบชำระหนี้จำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การ

จำเลยที่ 2 ให้การว่า สัญญาที่จำเลยที่ 1 ทำกับโจทก์เป็นสัญญาเช่าซื้อเพราะกรรมสิทธิ์ในรถยนต์จะโอนไปยังผู้ซื้ออีกด้วยเมื่อได้ชำระเงินครบถ้วนแล้วรถยนต์ที่สูญหายไปเพราะเหตุสุดวิสัยจำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบ จำเลยที่ 2 ก็ไม่ต้องรับผิดชอบด้วยแต่ถ้าต้องรับผิดชอบก็ไม่เกิน 19,450 บาท

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 17,670 บาทแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย

โจทก์และจำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินให้แก่โจทก์ 54,570 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่า เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2529 จำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญาซื้อขายรถยนต์กระบะยี่ห้อฮิซุซุไปจากโจทก์ 1 คัน ในราคา 199,900 บาท จำเลยที่ 2 เป็นผู้ทำสัญญาค้ำประกันจำเลยที่ 1 โดยยอมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมตามสัญญาเอกสารหมายเลข จ.4 ชำระเงินในวันทำสัญญา 40,000 ส่วนที่เหลือแบ่งชำระเดือนละ 1 งวด จำนวนเงิน 5,330 บาท รวม 30 งวด จำเลยที่ 1 ได้ผ่อนชำระค่างวดให้โจทก์เพียงงวดเดียวรถยนต์ก็ถูกคนร้ายลักไป บริษัทประกันภัยได้ชดใช้เงินให้โจทก์ตามสัญญาประกันภัยจำนวน 100,000 บาท โจทก์ทวงถามให้จำเลยทั้งสองรับผิดชอบโจทก์อีก 54,570 บาท แต่จำเลยทั้งสองเพิกเฉย คดีมีปัญหาว่าสัญญาระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 เป็นสัญญาซื้อขายโดยมีเงื่อนไขหรือเป็นสัญญาเช่าซื้อ และโจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่พิเคราะห์ข้อความในสัญญาซื้อขายเอกสารหมายเลข จ.4 แล้ว ข้อ 3 ระบุว่า กรรมสิทธิ์ในรถยนต์จะตกไปอยู่แก่ผู้ซื้อเมื่อผู้ซื้อชำระราคาตามเงื่อนไขครบถ้วน ข้อ 6 ระบุว่า ในกรณีที่ผู้ซื้อผิดนัดขาดการชำระเงินงวดใดจำนวนใดตามที่มีหน้าที่ต้องชำระโดยสัญญาฉบับนี้และหรือสัญญาฉบับอื่นใดที่ผู้ซื้อได้ทำไว้แก่ผู้ขายก็ดี...ก็ยอมมีสิทธิที่จะเรียกให้ผู้ซื้อชำระราคาที่เหลืออยู่ในขณะนั้นเสียโดยครบถ้วนโดยพลันก็ได้...ซึ่งแตกต่างกับข้อความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 574 ซึ่งบัญญัติว่า "อันว่าเช่าซื้อนั้น คือสัญญาซึ่งเจ้าของเอาทรัพย์สินออกให้เช่า และให้คำมั่นว่าจะขายทรัพย์สินนั้น หรือว่าจะให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิแก่ผู้เช่า โดยเงื่อนไขที่ผู้เช่าได้ใช้เงินเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านั้นคราว..." และมาตรา 578 บัญญัติว่า "ในการผิดนัดไม่ใช้เงินสองคราวติด ๆ กัน หรือกระทำความผิดสัญญาในข้อที่เป็นส่วนสำคัญ เจ้าของทรัพย์สินจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้ถ้าเช่นนั้น

บรรดาเงินที่ได้ใช้มาแล้วแต่ก่อน ให้รับเป็นของเจ้าของทรัพย์สิน..."สาระสำคัญของข้อความในสัญญาซื้อขายเอกสารหมายเลข 4 แตกต่างกับสัญญาเช่าซื้อดังกล่าวจึงเป็นสัญญาซื้อขายมีเงื่อนไขดังที่ระบุในสัญญานั้นเอง... เมื่อปรากฏว่ารถยนต์ที่ซื้อขายได้สูญหายไปเพราะถูกคนร้ายลัก แม้จะไม่ใช้ความผิดของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ก็ต้องรับผิดชอบตามสัญญาข้อ 5 โดยจำเลยที่ 2 ผู้ค้ำประกันต้องร่วมรับผิดชอบ คดีมีปัญหาต่อไปว่าควรกำหนดราคาการรถยนต์คันพิพาทเพื่อคำนวณค่าเสียหายเพียงใด เห็นว่านายสุริยนต์ ลิปการกุล พยานโจทก์เบิกความตอบคำถามค้านว่ารถยนต์คันพิพาทราคาเงินสดจำนวนเท่าใดจำไม่ได้ และจำเลยที่ 1 เบิกความยืนยันว่า ก่อนทำสัญญาซื้อขายโจทก์ตกลงว่า ถ้าซื้อรถยนต์ด้วยราคาเงินสดจะเป็นจำนวน 163,000 บาท และเมื่อพิจารณาถึงสัญญาซื้อขายเอกสารหมายเลข 4 ก็ไม่ได้ระบุว่า ถ้าหากรถยนต์สูญหาย จำเลยที่ 1 จะต้องชดเชยราคาการรถยนต์จำนวนเท่าใด เห็นว่า ราคาการรถยนต์ในสัญญาที่ระบุจำนวน 199,900 บาท ไม่ใช่ราคาการรถยนต์ที่แท้จริงต้องถือราคาการรถยนต์จำนวน 163,000 บาท เป็นราคาที่นำมาเป็นฐานที่ตั้งของการคำนวณค่าเสียหาย เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่าจำเลยที่ 1 ได้ชำระราคาการรถยนต์บางส่วนในวันทำสัญญา จำนวน 40,000 บาท และได้ชำระราคาแล้ว 1 งวด จำนวน 5,330 บาท บริษัทประกันภัยชำระเงินให้โจทก์แล้วจำนวน 100,000 บาท จำเลยที่ 1 คงมีหน้าที่ต้องชำระราคาการรถยนต์ให้โจทก์อีกจำนวน 17,670 บาท ดังศาลชั้นต้นวินิจฉัย ที่ศาลอุทธรณ์กำหนดราคาการรถยนต์จำนวน 199,900 บาทศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาจำเลยทั้งสองฟังขึ้นบางส่วน"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น.

(อากาศ บำรุงชีพ-ก้าน อันนันทน์-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ